

Le 13^e mois chez Happy House

Ce que prévoit la convention collective, et comment vérifier si on l'a reçu

Note établie le 10 août 2026. Chaque affirmation renvoie à une source publique, vérifiable par vous-même.

En deux phrases. Happy House dépend de la convention collective de l'immobilier, qui prévoit un 13^e mois obligatoire pour ses salariés. Un alternant étant un salarié, il y a en principe droit lui aussi, et ce 13^e mois n'apparaît nulle part sur les paies connues.

1. Happy House dépend de la convention de l'immobilier

Chaque entreprise dépend d'une convention collective. C'est un texte qui s'ajoute au code du travail et qui prévoit souvent des droits en plus.

Happy House, SAS au SIRET 879 944 437 000 26, déclare relever de la **convention collective nationale de l'immobilier, IDCC 1527**.

Pour le vérifier vous-même : ouvrez la fiche publique de l'entreprise sur l'annuaire officiel de l'État, annuaire-entreprises.data.gouv.fr. La convention y est indiquée.

Elle figure aussi sur votre contrat, et c'est une mention obligatoire en haut de chaque bulletin de paie.

À noter : le code d'activité de l'entreprise est 55.20Z, hébergement touristique. Peu importe, c'est la convention déclarée qui s'applique.

2. Cette convention prévoit un 13^e mois

Article 38 de la convention collective de l'immobilier

« Les salariés à temps complet ou partiel reçoivent un supplément de salaire, dit 13^e mois, égal à 1 mois de salaire global brut mensuel contractuel tel que défini à l'article 37.3.1. »

Le même article précise trois choses importantes :

- Il s'acquiert **au prorata du temps travaillé dans l'année** et se paie sur la base du salaire de décembre.
- Les arrêts maladie indemnisés à 90 ou 100 % **comptent comme du temps de travail**.
- Celui qui **quitte l'entreprise en cours d'année** le reçoit au prorata, calculé sur son dernier salaire mensuel brut.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée.

3. Un alternant est un salarié

Article L6221-1 du code du travail

Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail.

Article L6222-23 du code du travail

« L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation. »

La convention de l'immobilier **ne contient aucune clause excluant les apprentis ou les alternants** du 13^e mois.

4. Comment savoir si vous l'avez reçu

Attention à la confusion la plus fréquente. Le 13^e mois n'est pas le 13^e virement de votre contrat. C'est un salaire **en plus**, sans mois de travail en face. Treize mois travaillés donnent treize salaires : c'est normal, il n'y a rien en plus là-dedans.

Sur votre relevé bancaire. Cherchez un mois, plutôt en fin d'année, où votre employeur a fait **deux virements** : le salaire habituel, plus un second versement. Si vous n'avez jamais qu'un seul virement par mois, le 13^e mois n'a pas été versé.

Sur vos bulletins de paie. Cherchez une ligne « 13^e mois », « gratification » ou « prime annuelle », normalement en décembre. L'article 38 autorise aussi un paiement en deux fois, en deux acomptes dans l'année.

Vérifiez aussi le lissage. Certains employeurs répartissent le 13^e mois sur les 12 mois, ce qui gonfle le salaire mensuel d'environ 8,3 %. Le test est simple : si votre brut mensuel correspond exactement au SMIC, sans un centime de plus, il n'y a pas de lissage.

5. Comment le calculer

Pour une **année complète** : un mois de salaire brut.

Pour une **année incomplète**, si vous êtes entré ou sorti en cours d'année :

$$\text{salaire mensuel brut} \times (\text{jours de présence dans l'année} \div 365)$$

Exemple. Présent du 1^{er} janvier au 24 juillet, soit 205 jours, avec un salaire de 1 867 € bruts :
 $1\,867 \times 205 \div 365 = \text{environ } 1\,048 \text{ € bruts}.$

Le calcul se fait année civile par année civile. Un contrat à cheval sur deux années donne donc deux fractions de 13^e mois, à additionner.

6. Ce qui n'est pas certain

Pour un salarié classique, le droit au 13^e mois ne fait aucun doute. **Pour un apprenti, le point mérite d'être confirmé par un professionnel.**

Ce qui joue en votre faveur : un apprenti est un salarié, et la convention ne l'exclut nulle part.

Ce qu'un employeur peut opposer : que la rémunération de l'apprenti, fixée en pourcentage du SMIC, serait forfaitaire. L'argument est généralement écarté, car ce pourcentage est un minimum

et non un maximum, mais il sera soulevé.

Autre réserve : l'article 38 permet d'inclure le 13^e mois dans la rémunération des salariés payés à **la commission**, si le contrat le prévoit. Cette exception ne concerne pas les salaires fixes.

7. Que faire

1. **Réclamez vos bulletins de paie.** Leur remise est obligatoire à chaque paiement du salaire, article L3243-2 du code du travail. Ils indiquent la convention appliquée et l'existence ou non d'une ligne de 13^e mois.
2. **Vérifiez votre relevé bancaire** année par année, avec la méthode du point 4.
3. **Consultez un avocat gratuitement.** En Haute-Garonne, le CDAD et la Maison de la Justice et du Droit assurent des consultations gratuites : **07 88 24 20 10**, cdad-haute-garonne@justice.fr.
4. **Ne signez rien qui vaudrait renonciation.** En fin de contrat, un reçu pour solde de tout compte signé ne se conteste plus que pendant 6 mois, et seulement pour les sommes qui y sont écrites.

Vous avez **3 ans** pour réclamer un rappel de salaire, article L3245-1 du code du travail. Rien ne presse au point d'agir dans la précipitation, mais ne laissez pas filer les années.

Toutes les sources

Ce que ça prouve	Où le lire
La convention collective de Happy House	annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/879944437
Article 38, le 13e mois (Légifrance)	legifrance.gouv.fr — convention 1527, article 38
La convention collective complète	legifrance.gouv.fr — convention collective 1527
Les primes de cette convention (ministère du Travail)	code.travail.gouv.fr — primes convention 1527
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail	code.travail.gouv.fr — article L6221-1
L'apprenti a les mêmes droits que les autres salariés	code.travail.gouv.fr — article L6222-23
Obligation de remettre un bulletin de paie	code.travail.gouv.fr — article L3243-2
Délai de 3 ans pour réclamer un salaire	code.travail.gouv.fr — article L3245-1

Cette note rassemble des textes officiels et indique où les lire. Elle ne constitue pas un conseil juridique et ne remplace pas l'avis d'un avocat, que le CDAD délivre gratuitement.